# 基隆市建築工程搭建樣品屋及設置臨時廣告物處理辦法
## 修正條文對照表

| 修正名稱 | 現行名稱 | 修正說明 |
| --- | --- | --- |
| 基隆市建築工程搭建樣品屋及設置臨時廣告物處理辦法 | 基隆市建築工程搭建樣品屋**、工寮（工務所）**及設置臨時廣告物處理辦法 | 因工寮(工務所)依規定需於領得建照後始得搭建，故配合申請時機之修正，爰將工寮(工務所)之申請項目予以刪除，並修正辦法名稱。 |
| 修正條文 | 現行條文 | 修正說明 |
| 第一條<br>**基隆市政府（以下簡稱本府）**為有效管理**基隆市**建築工程銷售房屋搭建樣品屋及設置臨時廣告物，並維護公共安全、都市景觀、特訂定本處理辦法 | 第一條<br>為有效管理建築工程銷售房屋搭建樣品屋**、工寮（工務所）**及設置臨時廣告物，並維護公共安全、都市景觀、特訂定本處理辦法 | 1. 配合刪除工寮（工務所）申請項目。<br>2. 文字修正。 |
| 第二條<br>凡建築工程需搭建樣品屋**或**設置臨時廣告物，**於完成建造執照掛號手續後，即得**以起造人及設計人（或營造廠）為申請人檢具樣品屋及臨時廣告物圖樣向本府**申請設置許可，並於領得建造執照後，始得申請使用許可**；有關結構安全，應由設計人簽**證**負責，且設置完成 | 第二條<br>凡建築工程需搭建樣品屋**、工寮（工務所）、**設置臨時廣告物，**應於領得建築執照後，**以起造人及設計人（或營造廠）為申請人檢具樣品屋**、工寮（工務所）、**及臨時廣告物圖樣向本府**報備後始得辦理(得併同於施工計劃辦理之)**；有關結構安全，應由設計人簽**証**負 | 1. 修正樣品屋等設置之申請設置、使用許可時機、。<br>2. 部分文字修正。 |

| | | |
|---|---|---|
| 後，應由設計人（或監造人）勘驗確實與核准圖樣施工無誤，簽**證**確認，併同申請書及照片向本府報備後方得使用。 | 責，且設置完成後，應由設計人（或監造人）勘驗確實與核准圖樣施工無誤，簽**証**確認，併同申請書及照片向本府報備後方得使用。 | |
| 第三條<br>樣品屋之設置應依**下**列規定辦理：<br>一、設置地點應位於建築基地內。<br>二、如設置於建築基地外緣起五百公尺範圍內之空地（建築基地之法定空地除外），應取得該土地所有權人同意書，並於明顯位置標示樣品屋與建築基地相關範圍位置。<br>三、樣品屋之絕對高度不得超過九公尺。<br>四、樣品屋滅火設備應由專業技師簽**證**負責。<br>五、樣品屋設置模型實品屋、模型圖片等，其樣式應與建照圖樣相符。 | 第三條<br>樣品屋之設置應依**左**列規定辦理：<br>1. 設置地點應位於建築基地內。<br>2. 如設置於建築基地外緣起五百公尺範圍內之空地(建築基地之法定空地除外)，應取得該土地所有權人同意書，並於明顯位置標示樣品屋與建築基地相關範圍位置。<br>3. 樣品屋之絕對高度不得超過九公尺。<br>4. 樣品屋滅火設備應由專業技師簽**証**負責。<br>5. 樣品屋設置模型實品屋、模型圖片等，其樣式應與建照圖樣相符。 | 文字修正。 |
| 第四條<br>臨時廣告物之設置應依**下**列規定辦理：<br>一、設置地點應位於建築基地內。 | 第四條<br>臨時廣告物之設置應依**左**列規定辦理：<br>1. 設置地點應位於建築基地內。 | 1. 文字修正。<br>2. 修正廣告物管理辦法名稱。 |

| | | |
|---|---|---|
| 二、設置於建築基地外緣二十公尺範圍內之建築物外牆面或屋頂，應取得該公寓大廈區分所有權人會議決議及該建築物所有權人同意書，其位置與規格應依**招牌廣告及樹立廣告管理辦法**等相關規定辦理。 | 2. 設置於建築基地外緣二十公尺範圍內之建築物外牆面或屋頂，應取得該公寓大廈區分所有權人會議決議及該建築物所有權人同意書，其位置與規格應依**廣告物管理辦法**等相關規定辦理。 | |
| 三、於建築基地內或建築基地外緣起一百公尺範圍內空地設置廣告物，其高度不得超過六公尺；設置地點與建築線之距離不得小於其設立高度（如屬臨接應留設法定騎樓，則應退縮後設置）。 | 3. 於建築基地內或建築基地外緣起一百公尺範圍內空地設置廣告物，其高度不得超過六公尺；設置地點與建築線之距離不得小於其設立高度（如屬臨接應留設法定騎樓，則應退縮後設置）。 | |
| 四、施工中建築物鷹架護網上之帆布廣告物不得標示與該建築工程無關之廣告，寬度不得大於外牆正面三分之一，高度不得大於五層樓高，且應集中一處設置。 | 4. 施工中建築物鷹架護網上之帆布廣告物不得標示與該建築工程無關之廣告，寬度不得大於外牆正面三分之一，高度不得大於五層樓高，且應集中一處設置。 | |
| 五、廣告物材質應為兼顧不易破碎之材料，其支撐架須以鋼、鐵管為之，不得以竹**製**鷹架支撐。 | 5. 廣告物材質應為堅固不易破碎之材料，其支撐架須以鋼、鐵管為之，不得以竹**制**鷹架支撐。 | |

| | | |
|---|---|---|
| 六、同一地點廣告物須單一個案設立，不得與其他個案混合設置，且廣告物間距離不得小於三公尺。<br>七、廣告物採外架照明方式者，其燈架不得突出建築線。<br>八、廣告物應註明建照號碼，且廣告物內容應與核准圖說相符。 | 6. 同一地點廣告物須單一個案設立，不得與其他個案混合設置，且廣告物間距離不得小於三公尺。<br>7. 廣告物採外架照明方式者，其燈架不得突出建築線。<br>8. 廣告物應註明建照號碼，且廣告物內容應與核准圖說相符。 | |
| 本條刪除。 | 第五條<br>臨時工寮之設置應依左列規定辦理：<br>1. 設置地點應位於建築基地內。<br>2. 地下室如全部開挖，且確實無空地可設置者，得於人行道上設置，惟與人行道淨高應大於二.一公尺，且臨時工寮（工務所）之高度不得超出三公尺，並應於該建照一樓頂版報驗後六十日內拆除之。 | 本條配合刪除工寮（工務所）之申請項目，故本條文刪除。 |
| **第五條**<br>於**第三、四條**規定之範圍外搭建樣品屋及臨時廣告物者，應依建築法及**招牌廣告及樹立廣告管理辦法**等有關規定另行申 | **第六條**<br>於**第三、四、五點**規定之範圍外搭建樣品屋**、工寮（工務所）**及臨時廣告物者，應依建築法及**廣告物管理辦法**等有關規定另 | 1. 因第五條刪除，故將第五條之申請項目刪除。<br>2. 廣告物管理辦法已修正，故 |

| | | |
|---|---|---|
| 請之。 | 行申請之。 | 配合修正法規名稱。<br>3. 條次修正。 |
| **第六條**<br>申請人應立切結書，切結於建築工程完竣後自行拆除，否則不予核發建築物使用執照。(執照逾期仍存在者，依第**七條**規定辦理)。 | **第七條**<br>申請人應立切結書**(第五點第二款除外)**，切結於建築工程完竣後自行拆除，否則不予核發建築物使用執照。(執照逾期仍存在者，依第八**點**規定辦理)。 | 1. 因第五條刪除故修正條文中相關第五條之規定。<br>2. 文字修正。<br>3. 條次調整。 |
| **第七條**<br>未依本處理辦法規定所搭建、設置之樣品屋及臨時廣告物以新違章建築論處。 | **第八條**<br>未依本處理辦法規定所搭建、設置之樣品屋、**工寮(工務所)**及臨時廣告物以新違章建築論處。 | 1. 配合刪除工寮（工務所）項目。<br>2. 條次調整。 |
| **第八條**<br>**建造執照領得後，始得進行房屋銷售，如涉及銷售行為，應依消費者保護法及相關法令規定辦理。** | | 本條新增。 |
| 第九條<br>本處理辦法自發布日施行。 | 第九條<br>本處理辦法自發布日施行。 | 無修正。 |